

1502764-11.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... e Luciano da Silva pela prática de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pela utilização de arma de fogo.

Passo, portanto, ao cálculo da pena.

Atendendo à culpabilidade, às consequências de cunho material resultantes da ação criminosa, à intensidade do dolo e as demais circunstâncias do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502764-11.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502764-11.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030760/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22789905 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2030760 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO DA SILVA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

DANILO DE CARVALHO, IGOR DA COSTA LIMA e LUCIANO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70 "caput", segunda parte, ambos do Código Penal", porque no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta da 1hora e 15minutos da manhã, na Estrada M'Boi Mirim, altura do número 8.945, Jardim Sônia Regina, nesta Capital, agindo em concurso de agentes, em companhia de um quarto agente até então desconhecido, e em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, um aparelho celular da

vítima Abiud Carlos de Oliveira; um aparelho celular e um painel de frequências, avaliado em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pertencentes à empresa vítima Sabesp.

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 217/218).

Os réus apresentaram resposta a acusação (fls. 249/255 e 263/271).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus.

Memoriais escritos foram apresentados (fls. 356/362, 366/374 e 377/397).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A preliminar arguida pela defesa não merece prosperar. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que todos seus requisitos estão presentes, tendo ela sido regularmente recebida a fls. 217/218. Para o acolhimento de alegação de inépcia da denúncia, deve restar demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em notório prejuízo à defesa, o que não ocorreu, visto que houve apresentação de resposta à acusação a fls. 249 e 305/306.

No mérito, a ação penal é procedente, vez que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade dos acusados pela prática do delito descrito na inicial acusatória. Neste sentido, é seguro o crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 05), do auto de exibição (fls. 22) e pelo boletim de ocorrência (fls. 58/61).

A vítima Abiud Carlos de Oliveira foi ouvida apenas em sede policial e relatou que se encontrava em seu posto de trabalho na empresa Sabesp quando foi surpreendido por quatro sujeitos que portavam uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Durante a atividade criminosa, os meliantes subtraíram, para si, dois celulares, um seu e outro da empresa vítima e, também, um painel de inversor de frequência pertencente à empresa vítima, avaliado em quarenta mil reais (R\$ 40.000,00).

No mesmo sentido são os depoimentos dos policiais militares que acrescentaram a informação de que ao perceberem a aproximação da viatura policial, os agentes empreenderam fuga a pé, deixando no local do crime um veículo e um painel supracitado. Ato contínuo, os policiais militares realizaram buscas nas imediações da empresa, até que em frente à Rua Lendinara, próximo ao numeral 140, conseguiram encontrar 03 (três) indivíduos dentro do matagal, numa rua de cima, que dava acesso pelo muro da empresa, tendo o quarto agente obtido êxito em sua fuga. Na hora eles confessaram que estavam no roubo e a vítima reconheceu esses indivíduos. A arma de fogo não foi apreendida, mas a vítima disse que visualizou arma de fogo e que estava refém dos ladrões até a chegada da polícia, dentro do estabelecimento da SABESP.

Interrogado, o réu Danilo disse que só foi praticar um furto e que não chegaram a ver a vítima e nem pegaram nada que fosse dela. Que Igor viu que a polícia e avisou o réu e os demais e todos correram no escuro.

Interrogado, o réu Igor disse que saíram para cometer um crime de furto e que não tinham arma de fogo, que entraram pelo portão da frente e que saiu lá fora em dado momento e viu a viatura e avisou os corréus que correram pulando o muro e foram pegos no mato. Não tinha arma de fogo. Não tiveram contato com vítima e não pegaram o telefone dela.

Interrogado, o réu Luciano disse que foram para furtar a máquina. Estavam arrancando a máquina e Igor viu a viatura chegando e por isso correram para o terreno baldio. Não tinha arma de fogo e não tiveram contato com a vítima e nem pegaram o celular dela.

As palavras da vítima, apreensão dos celulares com os réus e a palavras dos policiais afastam as declarações dos réus de que não tiveram contato com a vítima e que apenas praticaram furto tentado.

Como se vê, o contingente probatório é seguro e harmônico, deixando patentes a materialidade e a autoria de Danilo de Carvalho, Igor da Costa Lima e Luciano da Silva pela prática de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pela utilização de arma de fogo.

Passo, portanto, ao cálculo da pena.

Atendendo à culpabilidade, às consequências de cunho material resultantes da ação criminosa, à intensidade do dolo e as demais circunstâncias do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa para os réus Igor e Luciano. Em razão de o réu Danilo apresentar maus antecedentes (fls 85/87), exaspero a pena no patamar de 1/6, totalizando, assim, para ele a pena base em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, verifico que apenas Danilo é reincidente (fls 85/87). Por este motivo, exaspero, novamente, a pena acima fixada para o réu no patamar de 1/6, fixando a pena em um patamar de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e 12 (doze) dias-multa.

Para os demais réus, a pena continua a mesma anteriormente fixada, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Por último, na terceira fase da dosimetria, verifico que há duas causas de aumento da pena, sendo a primeira no patamar de 1/3 (concurso de agentes) e a segunda no patamar de 2/3 (emprego de arma de fogo). Assim, a pena para Danilo conclui-se fixada em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, e 26 (vinte e seis) dias-multa e para os réus Igor e Luciano a pena totaliza o montante de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Ainda, na terceira fase, em vista do reconhecimento do concurso formal, a pena deve ser majorada novamente, desta feita em 1/6, totalizando 14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa para Danilo e 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias e pagamento de 42 dias-multa, conforme os artigos 70 e 72 do Código Penal.

Ausentes outras causas que as modifiquem, torno-as definitiva.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação e condeno DANILO DE CARVALHO a pena de 14 (catorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, e 30 (trinta) dias-multa como incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do CP. Condeno, também, IGOR DA COSTA LIMA e LUCIANO DA SILVA a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias e pagamento de 42 dias-multa como incursos nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do CP.

Em decorrência de não ter sido anexado ao processo os comprovantes de renda dos sentenciados, fixo o dia-multa em seu patamar mínimo legal, nos termos do artigo 49 do CP, corrigido desde a data do fato.

O regime inicial para cumprimento de pena deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Tendo em vista que os réus se encontram presos por este processo, não poderão recorrer em liberdade, eis que agora mais ainda persistem razões para a segregação destes reforçada pela garantia da aplicação da lei penal.

Recomendem-se os réus nos cárceres em que se encontram.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA